

בפני כבוד המפקחת אסתי שחל

בעניין:

דוד קריאף

רח' בארי 45, נתניה
טל': 050-2238996

התובע

- נ ג ד -

יצחק מחני

רח' עינב 4, הרצליה
טל': 052-2909701

הנתבע

פסק דין

1. עניינה של התביעה עתירה למתן צו עשה שיורה לנתבע לפתוח את הדלת המוצבת במסדרון המשמש למעבר ואשר נסגרה על ידי הנתבע או על ידי מי מטעמו בקומה השנייה שבבית המשותף שברחוב ויצמן 4, נתניה הידוע כגוש 8266 חלקה 44,41 (להלן: "הבית"), ולהשיב את המצב לקדמותו.
2. הבית מורכב ממבנה אחד ומכיל 86 יחידות. התובע הוא מחזיק ביחידה שבקומה השנייה של הבית, המזוהה כחלקת משנה 25. לטובת התובע רשומה הערת אזהרה על זכות הבעלות בחלקת המשנה האמורה. הנתבע הוא בעלים של 3 יחידות בקומה השנייה של הבית המזוהות כחלקות משנה 29, 30, 31.
3. טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית: הבית מורכב מ-2 כניסות; בהתאם להיתר הבניה ולתשריט רישום הבית המשותף, בכל אחת מקומות הבית קיים מסדרון המקשר בין 2 הכניסות הנ"ל, הנתבע סגר את דלת הכניסה למסדרון שבקומה השנייה של הבית, ובכך נמנע מהתובע לעשות שימוש במסדרון האמור; המסדרון מהווה מעבר חירום; סגירת הדלת מהווה סכנת חיים ואיום לביטחון בעלי הדירות בבית; בין בעליה הקודמים של יחידת התובע, מר מנשה אורן, ובין הנתבע נחתם הסכם ולפיו הנתבע התחייב לאפשר מעבר דרך יחידותיו לכניסה השנייה של הבית.
4. טענות ההגנה יפורטו להלן בתמצית: בהתאם לתשריט רישום הבית המשותף קיים מסדרון בקומה השלישית והרביעית של הבית, אולם אין כל מסדרון בקומה השנייה של הבית; בין הנתבע והבעלים הקודם של יחידת התובע (להלן: "אורן") אכן נחתם הסכם, אך הסכם זה היה מותנה בכך שהנתבע ואורן יישאו במשותף בעלות שיפוץ המעבר/המסדרון הנטען. אורן לא עמד בהתחייבותו, ומשכך ההסכם לא נכנס לתוקף; ההסכם הנטען נחתם בין הנתבע ובין אורן, ומשכך אין בו לחייב את הנתבע כלפי התובע שלא היה צד לו; עסקינן בתביעה קנטרנית שדינה להידחות.
5. בתיק נשמעו ראיות וסיכומי הצדדים. עתה נותר להכריע בתובענה.

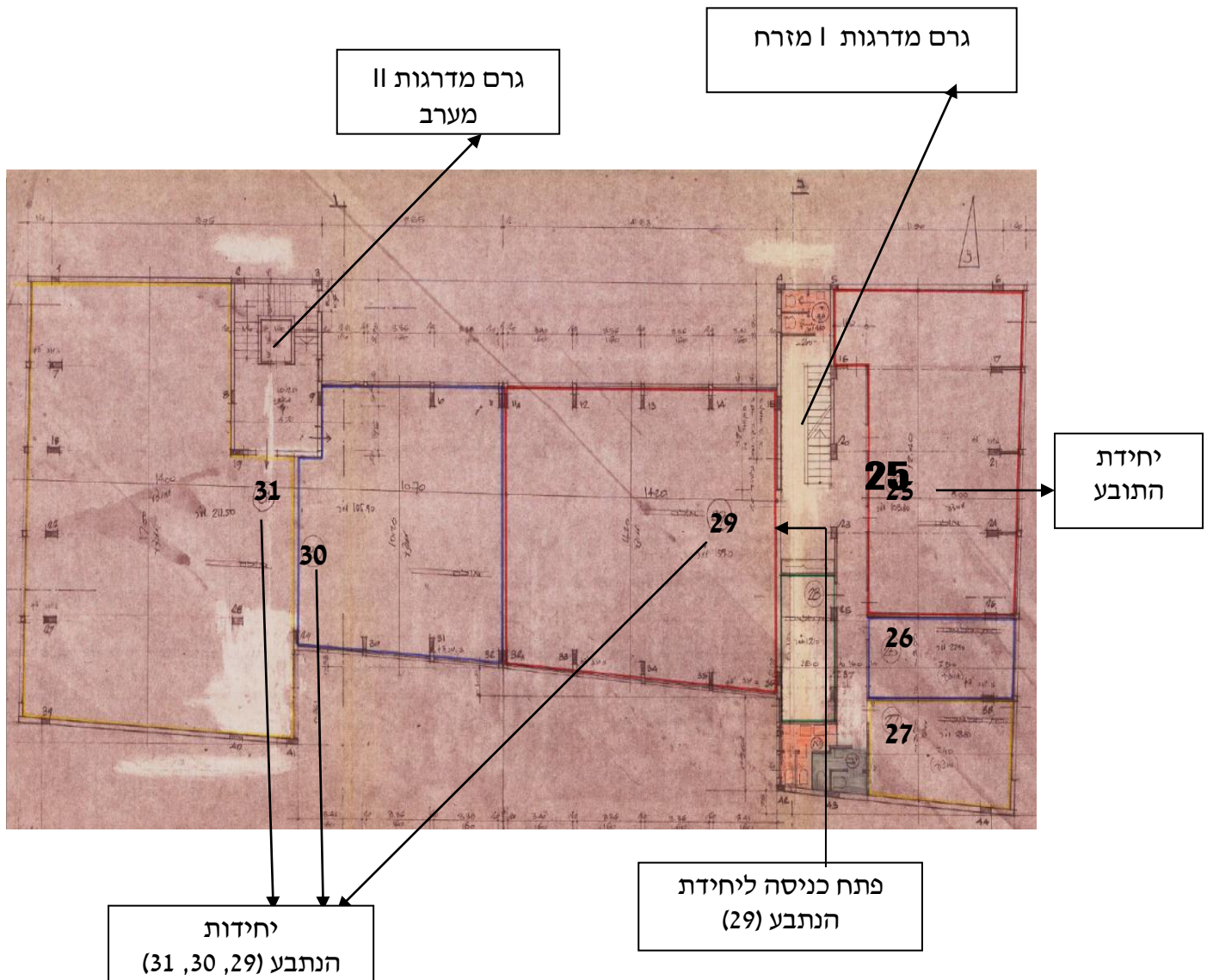
דיון והכרעה

6. להלן יובא תרשים הקומה השנייה של הבית המשותף המהווה חלק מתשריט רישום הבית המשותף אשר נרשם ביום 5.4.79. על גבי התשריט הוספו הערותיי וכן

מס' תיק: 7/219/2015

מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה

סימונים נוספים שלא נערכו על פי כללי מדידה תקינים אלא נעשו על-ידי במיקום משוער לשם הבהרה והמחשת המיקום המופיע בטענות הצדדים בלבד.



7. לשם ההשוואה יובא אף תרשים הקומה השלישית של הבית:

מס' תיק: 7/219/2015

מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה

מעבר/מסדרון



8. הנה כי כן, בהתאם לתשריט רישום הבית המשותף בקומה השלישית של הבית קיים מסדרון/מעבר המקשר בין 2 כניסות הבית, בעוד שבקומה השנייה, מושא ההליך, לא קיים כל מסדרון/מעבר כזה. היציאה מיחידתו של התובע היא באמצעות גרם המדרגות המסומן בתרשים לעיל "I", והיציאה מיחידות הנתבע היא באמצעות גרם המדרגות המסומן בתרשים לעיל "II".
9. רצונו של התובע לאפשר לו מעבר מיחידתו (חלקת משנה 25) אל עבר גרם המדרגות "II", דרך יחידותיו של הנתבע (חלקות משנה 29 ו- 30) אפשרית רק בהסכמת הנתבע, וזו לא ניתנה לתובע.
10. טענות התובע כי המסדרון/המעבר הנטען נכללים בהיתר הבניה של הבית ומהווים יציאת חרום, נטענו בעלמא ולא הוכחו. טענתו של התובע כי בשל שריפה שארעה בקומת הקרקע של הבית נמנעה ממנו האפשרות לעשות שימוש בגרם המדרגות "I" נטענה אף היא בעלמא ולא הוכחה, וממילא אין בה כדי להכשיר מעבר דרך יחידותיו של הנתבע מקום בו הן בבעלותו הפרטית של הנתבע.

ההסכם הנטען שבין הנתבע ובעליה הקודמים של יחידת הנתבע

11. מחומר הראיות עלה כי במועד בו רכש הנתבע את יחידותיו היה קיים בפועל מסדרון שקישר בין יחידת התובע לגרם מדרגות II (ראה עדותו של הנתבע, פרוטוקול מיום 1.3.16, עמ' 4, שורות 28-30).
12. עוד עלה כי בין הנתבע ובין אורן נחתם הסכם בו הוסכם כדלקמן: "אנו הח"מ (הנתבע ואורן הוספה שלי א.ש.) מסכימים שהמעבר המסומן באות א' יהיה מעבר משותף לכל תתי החלקות ולקומה בשלמות".

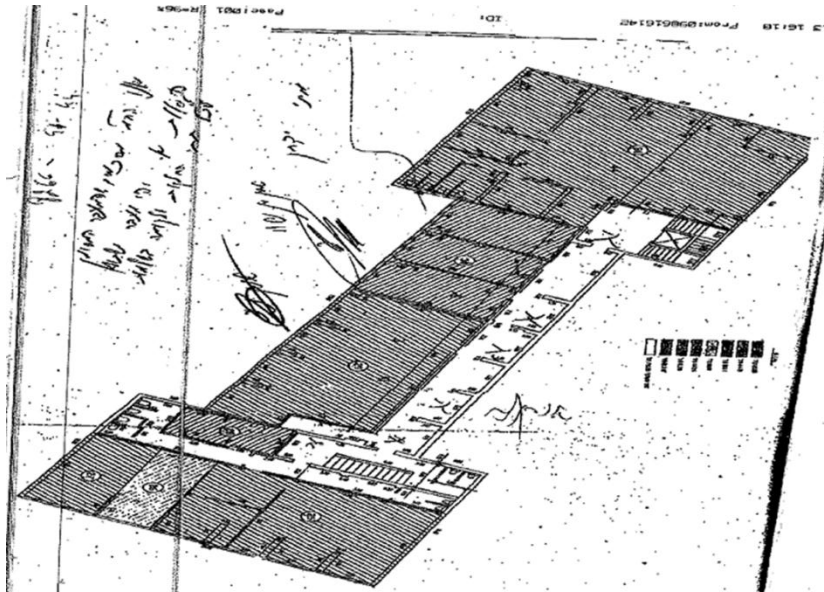


מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 7/219/2015

מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה

13. המעבר המסומן באות א' הוא המסדרון מושא ההליך, והוא חוצה את הקומה השנייה דרך יחידותיו של הנתבע (חלקות משנה 29 ו-30) באופן כזה שמאפשר מעבר מצדו המזרחי של הבית לצדו המערבי של הבית. להלן יובא העתק מתרשים שצורף להסכם האמור:



14. עוד הוסכם בין הנתבע ולבין אורן כדלקמן: "אנחנו החתומים מטה (הנתבע ואורן הוספה שלי א.ש.) מצהירים בזאת כי השיפוץ של המעבר יהיה חצי חצי..". ההסכם הוגש ע"י התובע ביום 2.3.16, ומהווה חלק מראיות התובע, וזאת בהסכמת הצדדים בפרוטוקול הדיון מיום 1.3.16, עמ' 5, שורות 31-36).

15. הצדדים אינם חלוקים בדבר קיומו של ההסכם (ראה עדותו של אורן מטעם התובע, פרוטוקול מיום 1.3.16, עמ' 3 שורות 2-5, וכן עדותו של הנתבע פרוטוקול מיום 1.3.16, עמ' 4, שורות 32-34).

16. המחלוקת בין הצדדים נוגעת לשאלת תוקפו של ההסכם האמור, והאם הוא מחייב את הנתבע כלפי חליפיו של אורן.

17. למקרא ההסכם ושמיעת העדים נחה דעתי כי אין הוא יכול לחייב את הנתבע כלפי התובע. עיון בהסכם, מעלה כי זכות המעבר שניתנה בו היא "זכות אישית" אשר חלה ומחייבת רק את הצדדים לו, דהיינו את הנתבע ואורן בלבד. בהינתן כי זכות המעבר לא נרשמה בספרי המקרקעין, הרי שהיא באה לקיצה במועד בו עברה הבעלות בחלקת משנה 25 לידי התובע. ראה לעניין זה ע"א (ת"א) 271/85, הילמן נ' רוזן, פ"מ תשמ"ז (1), בעמ' 287: "רשות הדירה או בלתי הדירה, לעולם אינה מקנה לבעל הרשות, זכות קניינית בקרקע נשוא הרשות והיא באה לקיצה כשבר הרשות מעביר בעלותו והחזקתו בקרקע לאחר".

כן ראה ע"א 346/62, רנטר נ' מנהל עזבון ירושלים, בעמ' 708 שאוזכר בפסק דין בעניין רוזן לעיל: "רשות יכול ותהא ניתנת בחינם ללא כל תמורה ויכול ותהא רשות בתמורה הנובעת מתוך הסכם שנעשה בין הצדדים. הזכות הנוצרת עקב הרשות היא זכות אישית (in personam) נגד נותן הרשות בלבד להבדיל מאותן זכויות (in rem) השרירות נגד כלל בני אדם. רשות חינם ניתנת לביטול בכל עת על ידי כך שנותן הרשות מגלה דעתו כי אין ברצונו להרשות יותר את הפעולות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 7/219/2015

מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה

**לגביהן ניתנת הרשות, וכן באה הרשות לקיצה ע"י כל העברה של המקרקעין
נשוא הרשות".**

18. לאור האמור, משמצאתי כי מדובר ברשות אישית אשר באה אל קיצה עם העברת הזכויות לאחר, איני מוצאת עוד צורך להידרש לשאלה האם ההסכם היה מותנה אם לאו, והאם בטל בהינתן שלא מולאו התנאים.

19. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, מצאתי כי דין התביעה להידחות. התובע ישלם לנתבע הוצאות משפט בסך של 3,500 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, בהעדר הצדדים, ז' באייר, תשע"ו, 15 במאי, 2016. עותק יומצא.

אסתי שחל

המפקחת על רישום מקרקעין, נתניה